Публічний договір (оферта) про надання послуг лабораторних досліджень LABA

Редакція від [дата оприлюднення]

1. Сторони, послуги та основні терміни

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЕРОБ ХАБ» (далі — Виконавець) пропонує фізичним особам, фізичним особам-підприємцям і юридичним особам (далі — Замовник) укласти цей договір про надання послуг через сервіс LABA на сайті https://laba.zemlerob.com.ua (далі — Сайт). Оферта застосовується відповідно до Цивільного кодексу України, зокрема статей 633, 634, 641, 642 і 901–907, та Закону України «Про електронну комерцію».

1.2. Виконавець організовує проведення лабораторних досліджень ґрунту, води, добрив, насіння та інших матеріалів за каталогом LABA і надає результати. Замовник самостійно відбирає, пакує, маркує та відправляє зразки, а також оплачує погоджені послуги й доставку. Інтерпретація результатів, аналітичний звіт і консультація входять до послуги, якщо їх зазначено в описі обраного пакета або окремо включено до замовлення.

1.3. Виконавець може залучати партнерські лабораторії для досліджень та підрядників для інших погоджених робіт. Перед Замовником за якість, строки, документи й повернення коштів відповідає Виконавець. Фізична особа, яка замовляє послуги для особистих потреб поза підприємницькою діяльністю та виконанням обов’язків найманого працівника, має права споживача, встановлені законодавством.

1.4. **Замовлення** — погоджений перелік послуг із прив’язкою до зразків, умовами виконання, ціною та унікальним номером LABA. **Зразок** — окрема одиниця фізичного матеріалу, яку можна ідентифікувати за маркуванням. **Пакет** — перелік досліджень та інших робіт, що замовляються разом за опублікованим описом. **Протокол** — документ із результатами досліджень і даними, за якими можна ідентифікувати відповідні зразки.

2. Оформлення замовлення та укладення договору

2.1. На Сайті Замовник обирає тип матеріалу, окремі дослідження або пакети й зазначає, які роботи потрібні для кожного зразка. Одне замовлення може містити кілька зразків, у тому числі різних типів. До підтвердження Замовник бачить перелік послуг, кількість зразків, вимоги до них, підсумкову ціну послуг у гривнях з урахуванням застосовних податків і знижок, спосіб оплати, умови передання зразків, строк виконання та спосіб видачі результатів. До підтвердження замовлення Виконавець повідомляє, що Замовник оплачує доставку зразків окремо безпосередньо перевізнику за його тарифами.

2.2. Замовник зазначає ім’я та контакти, а для оформлення рахунка чи акта на ФОП або юридичну особу — необхідні реквізити. Якщо платить інша особа, Замовник зазначає її дані, потрібні для рахунка і звірки платежу. Перед підтвердженням Замовник може виправити дані, склад замовлення та спосіб оплати. Для прийняття оферти

Замовник позначає поле згоди з її умовами й натискає кнопку підтвердження замовлення. Договір укладено в момент одержання Виконавцем цього підтвердження. Реєстрація особистого кабінету є добровільною. Особа, яка діє від імені Замовника, підтверджує свої повноваження.

2.3. Після оформлення Виконавець надсилає на електронну адресу Замовника підтвердження. У ньому зазначаються номер замовлення, перелік і ціни послуг, зразки, загальна сума, спосіб і умови оплати, строки, спосіб видачі результатів, реквізити та інструкція для відправлення зразків, і контакти для звернень. До листа додається текст прийнятої редакції оферти або посилання на цю редакцію у формі, яку можна зберегти. Статус оплати й статус приймання зразків Виконавець підтверджує окремо.

2.4. Для лабораторних досліджень, які потребують індивідуального узгодження, Замовник подає заявку. Виконавець до оплати надсилає умови замовлення із зазначенням типу матеріалу, кількості зразків, переліку досліджень, ціни, строку виконання, формату результатів і редакції оферти. Замовник приймає пропозицію, підтверджуючи замовлення на Сайті або однозначно погоджуючи надіслані умови у відповідь на електронний лист. Заявка на розрахунок вартості є запитом на погодження умов.

2.5. Щоб змінити склад замовлення, Замовник звертається до Виконавця за номером замовлення до фактичного початку першого дослідження. Зміна набирає чинності після погодження обома сторонами. Виконавець надсилає оновлене підтвердження та, за потреби, новий рахунок, суму доплати або розрахунок повернення. Після початку робіт додаткові дослідження погоджуються окремо. Виконавець спочатку перевіряє, чи достатньо придатного залишку зразка для їх виконання. Нові ціни каталогу застосовуються до нових замовлень.

3. Ціна, оплата через LiqPay та оплата на IBAN

3.1. Послуги оплачуються в гривнях на умовах повної передоплати. Замовник може сплатити онлайн через LiqPay АТ КБ «ПриватБанк» або переказом на поточний рахунок ТОВ «ЗЕМЛЕРОБ ХАБ» за виставленим рахунком. Виконавець фіксує ціну в підтвердженні замовлення. Підставою для її зміни є погоджена сторонами зміна замовлення. Комісію за еквайринг LiqPay сплачує Виконавець.

3.2. Для онлайн-оплати Замовник переходить до платіжної форми LiqPay за своїм замовленням. Карткові реквізити вводяться у формі LiqPay. Виконавець звіряє номер замовлення, суму та підтвердження успішної операції. Якщо платіж очікує підтвердження, Замовник може перевірити його статус через підтримку перед повторною оплатою.

3.3. Для оплати на IBAN Виконавець надає рахунок із реквізитами отримувача, сумою та призначенням платежу. Замовник переносить призначення платежу з рахунка, щоб Виконавець міг ідентифікувати переказ. Оплату підтверджують після зарахування коштів на рахунок Виконавця та звірки з конкретним замовленням. Якщо платіж здійснила інша особа або в призначенні є помилка, Замовник може надіслати підтвердження переказу на laba@zemlerob.com.ua для звірки.

3.4. Виконавець повідомляє про підтвердження оплати. При частковій оплаті або збільшенні погодженої суми дослідження стартують після підтвердження оплати повної

погодженої суми. Виконавець надає підтвердження електронного правочину та, у випадках, передбачених законодавством, розрахунковий документ. Порядок повернення переплати або повторного платежу визначено в розділі 6.

4. Відбір, відправлення і приймання зразків

4.1. Замовник самостійно відбирає зразки й відправляє їх перевізником за інструкцією до замовлення. Інструкція містить реквізити одержувача, адресу чи номер відділення, вимоги до кількості матеріалу, пакування й маркування, а також вимоги до строку і температури транспортування, якщо вони застосовні. Замовник використовує реквізити з підтвердження свого замовлення.

4.2. Замовник пакує зразки окремо, наносить номер замовлення та назву або ідентифікатор відповідного зразка на кожне пакування. Якщо Виконавець надав супровідний лист, Замовник додає його до посилки згідно з інструкцією. Після відправлення Замовник може надіслати Виконавцеві номер накладної для відстеження. Замовник оплачує доставку зразків безпосередньо перевізнику за його тарифами. Якщо повторне відправлення знадобилося через помилку Виконавця, витрати на нього несе Виконавець.

4.3. Виконавець фіксує фізичне отримання посилки, звіряє маркування кожного зразка з замовленням і перевіряє тип та кількість матеріалу, цілісність пакування й інші вимоги до придатності. Зразок вважається прийнятим до дослідження після завершення цієї перевірки. Якщо у посилці кілька зразків, рішення про придатність ухвалюється окремо для кожного. Зразки можна отримати та перевірити до повної оплати.

4.4. Якщо зразок неможливо ідентифікувати або дослідити, Виконавець повідомляє номер замовлення, назву або ідентифікатор зразка за наявності, причину відхилення і спосіб усунути проблему. Замовник може уточнити маркування, якщо це дає змогу однозначно встановити належність зразка, надіслати заміну, погодити інший доступний обсяг дослідження або скасувати відповідну позицію за розділом 6. Придатні зразки з того самого замовлення можуть бути досліджені, якщо для них дотримано умови початку робіт.

4.5. Якщо для обраного матеріалу є гранична дата передання або інший строк чинності замовлення, Виконавець зазначає його до підтвердження і повторює в інструкції. Якщо зразок не надійшов у погоджений строк, Виконавець повідомляє Замовника та пропонує погодити нову дату або скасувати відповідну частину замовлення з розрахунком за розділом 6.

4.6. Дослідження може витрачати зразок або змінювати його властивості. Якщо послуга передбачає зберігання, Виконавець зазначає строк, умови та порядок повернення залишку в описі послуги або замовленні. Потребу в поверненні чи зберіганні залишку для майбутнього дослідження Замовник повідомляє до початку робіт. Виконавець погоджує це за наявності технічної можливості та з урахуванням вимог до поводження з матеріалом. Якщо сторони погодили повернення залишку перевізником, Замовник оплачує зворотну доставку за тарифами перевізника.

5. Початок робіт, строки та видача результатів

5.1. Виконавець розпочинає дослідження після виконання трьох умов: замовлення підтверджене, повна погоджена сума оплати підтверджена, відповідний зразок прийнятий як придатний. Для споживача додатковою умовою є сплив строку, встановленого в пункті 6.5, або одержання згоди на дострокове виконання. Якщо строк визначено кількістю днів, його відлік починається з дня, наступного за днем виконання останньої з необхідних умов. Виконавець зазначає в замовленні, чи строк визначено в календарних або робочих днях. Якщо погоджено конкретну дату готовності, застосовується ця дата на погоджених умовах.

5.2. Якщо зразки надходять частинами, строк для кожного зразка обчислюється від виконання умов пункту 5.1 для нього. Якщо дослідження або спільний звіт потребують усіх зразків, строк обчислюється після приймання останнього потрібного зразка та виконання інших умов пункту 5.1. Виконавець зазначає в замовленні, які результати надаються разом. У разі ризику затримки Виконавець повідомляє її причину, пропонує нову дату та пояснює варіанти подальших дій. Зміну строку погоджують із Замовником.

5.3. Виконавець надає фінальний протокол у PDF. Якщо замовлено звіт, інтерпретацію чи рекомендації, їх видають у складі замовлення в погодженому форматі. Протокол може охоплювати кілька зразків за умови однозначної ідентифікації результатів кожного. Якщо погоджено дослідження об’єднаного зразка, результат стосується саме об’єднаного матеріалу. Для Замовника з особистим кабінетом Виконавець публікує результати в кабінеті або надсилає їх електронною поштою. Для гостьового замовлення Виконавець надсилає файл чи захищене посилання на адресу, зазначену під час оформлення.

5.4. Виконавець повідомляє Замовника про готовність результатів. Датою надання послуг є дата, коли Виконавець надав доступ до всіх погоджених результатів і надіслав повідомлення про це. Якщо сторони погодили окремі етапи, дату визначають для кожного етапу. Якщо лист або посилання недоступні, Замовник може звернутися до підтримки, вказавши номер замовлення. Виконавець перевіряє право на доступ і повторно надає результат.

5.5. Для ФОП та юридичних осіб Виконавець оформлює первинні документи щодо наданих послуг на підставі реквізитів замовлення. Акт надається погодженим сторонами каналом, зокрема через сервіс електронного документообігу, якщо його погоджено. Якщо Замовнику потрібен протокол для тендера, сертифікації або регуляторної процедури, він до підтвердження повідомляє конкретні вимоги до методики, лабораторії та документа. Виконавець підтверджує, чи може їх виконати.

6. Скасування та повернення коштів

6.1. Для повного чи часткового скасування або повернення коштів Замовник може надіслати лист на laba@zemlerob.com.ua з темою «Повернення — замовлення № …». У листі зазначають номер замовлення, які зразки або послуги слід скасувати, а якщо сплачено — дату, суму й спосіб оплати. За потреби Виконавець запитує підтвердження платежу або дані, необхідні для звірки. Цей порядок не обмежує інші способи

повідомлення, передбачені законом. Повний номер картки, PIN і CVV/CVC надавати не потрібно.

6.2. Якщо до моменту одержання повідомлення про скасування дослідження не розпочалися й інших погоджених послуг не надано, Виконавець повертає всю суму, сплачену йому за скасоване замовлення або позицію. Підставою для цього є, зокрема, відмова до відправлення зразків або скасування невиконаної позиції після відхилення зразка. Отримання посилки та перевірка зразка не вважаються початком лабораторного дослідження. Якщо вже надано окремо погоджену й оцінену послугу, її вартість враховується лише в межах, дозволених законом.

6.3. Після отримання повідомлення про скасування Виконавець припиняє роботи за відповідними позиціями в обсязі, у якому це можливо. За скасовані ненадані послуги кошти повертаються. При частково виконаній послузі Виконавець може врахувати лише вартість підтвердженої фактично наданої частини пропорційно її обсягу, якщо це дозволено законом. У письмовому розрахунку Виконавець зазначає, які послуги або етапи виконані, яку суму враховано за кожним і яку суму повертає. Якщо обсяг фактично наданої частини та її вартість неможливо підтвердити, Виконавець її не відраховує.

6.4. Якщо Виконавець не може надати оплачену послугу й Замовник не погодив заміну, Виконавець повертає сплачену вартість ненаданої послуги. У разі переплати або подвійної оплати повертається надміру сплачена сума. У разі недоліку послуги застосовується також порядок розгляду претензій за розділом 7. Права споживача, зокрема на повне повернення у визначених законом випадках, застосовуються незалежно від загальних правил розрахунку цього розділу.

6.5. Споживач може повідомити про розірвання договору, укладеного на відстані, протягом 14 календарних днів від належного підтвердження інформації про договір, а у випадках неналежного підтвердження — у строк, передбачений законом. Якщо споживач бажає розпочати виконання раніше, Виконавець отримує окрему явну згоду і відображає її в підтвердженні замовлення. Без такої згоди виконання розпочинається після спливу відповідного строку. Підстави для обмеження права на розірвання в разі дострокового виконання визначаються законом.

6.6. Виконавець ініціює належне повернення протягом 7 календарних днів від одержання звернення з даними, достатніми для звірки, або від надсилання Виконавцем повідомлення про скасування з його ініціативи. Якщо закон вимагає коротшого строку або іншого порядку, Виконавець застосовує вимоги закону. Платіж через LiqPay повертається за початковою платіжною операцією. Для оплати за рахунком Виконавець здійснює банківський переказ платнику на підтверджений рахунок. Якщо початковий спосіб технічно недоступний, Виконавець повідомляє платника й погоджує інший дозволений спосіб. Замовнику повідомляють суму і дату ініціювання повернення. Строк відображення коштів після ініціювання залежить від обробки банком.

7. Якість, претензії та відповідальність

7.1. Виконавець відповідає за відповідність дослідження погодженому обсягу, за ідентифікацію прийнятих зразків і правильність видачі результатів. Результат характеризує матеріал, який досліджено. Замовник відповідає за дотримання наданих

йому вимог до відбору зразків. Можливість застосувати результат до всієї ділянки, партії або джерела залежить від репрезентативності зразка.

7.2. Претензію щодо строку, складу послуг або результату можна надіслати на laba@zemlerob.com.ua чи поштовим листом на адресу з розділу 10. У зверненні бажано зазначити номер замовлення, зразка або протоколу, описати питання та вказати бажаний спосіб вирішення. Виконавець перевіряє дані про замовлення, зразок і виконані роботи та надсилає відповідь у строки, передбачені законом. Якщо недолік підтвердився, Виконавець виправляє документ, повторює дослідження за наявності придатного матеріалу, зменшує ціну або повертає кошти — залежно від характеру недоліку, обраного Замовником способу захисту та вимог закону. Замовник має право звернутися до компетентного органу або суду.

7.3. Сторона, для якої обставини непереборної сили унеможливили виконання конкретного зобов’язання, повідомляє іншу сторону у розумний строк. Наслідки визначаються за законом з урахуванням впливу цих обставин на виконання замовлення. Розрахунки за ненадані послуги здійснюються відповідно до розділу 6 і законодавства.

8. Персональні дані та конфіденційність

8.1. Виконавець є володільцем персональних даних Замовника. Виконавець обробляє контактні та платіжні відомості в необхідному обсязі для оформлення й виконання замовлення, оплати, видачі результатів, розгляду звернень і виконання вимог законодавства. Для цих цілей Виконавець може передавати необхідні дані залученим лабораторіям, перевізникам, платіжним і технічним надавачам послуг у межах їхньої ролі.

8.2. Виконавець зберігає конфіденційність результатів, даних про зразки та відомостей про господарство, отриманих для виконання замовлення. Доступ до результатів отримує Замовник або особа, повноваження якої підтверджені. Виконавець може надавати доступ залученим виконавцям у межах їхньої роботи або розкривати дані у випадках, встановлених законом. Замовник може звернутися за інформацією про обробку даних, доступом до них, виправленням даних або реалізацією інших прав за контактами в розділі 10. Деталі обробки персональних даних наведено в Політиці конфіденційності на Сайті.

9. Дія та зміна оферти

9.1. Ця редакція набирає чинності з дати, зазначеної на початку документа, за умови її оприлюднення на Сайті. Вона діє для замовлень, підтверджених з цієї дати, до виконання зобов’язань за ними. Для попередніх замовлень застосовується редакція, прийнята Замовником під час оформлення. Наступні зміни набирають чинності з дати, визначеної в оприлюдненій новій редакції.

9.2. Якщо сторони уклали окремий договір щодо конкретного замовлення, застосовуються погоджені в ньому умови з урахуванням обов’язкових вимог законодавства. До цього договору застосовується право України.

10. Реквізити та контакти Виконавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЕРОБ ХАБ»

Код ЄДРПОУ 45801119

Місцезнаходження — Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 36/1

IBAN UA63 305299 00000 26001031616283, АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299

Сайт LABA — https://laba.zemlerob.com.ua

Телефон для звернень — +38 067 181 99 67

Електронна пошта для звернень, претензій і повернень — laba@zemlerob.com.ua